



COMUNE DI PUGLIANELLO

Provincia di Benevento

COPIA DETERMINAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

N. 334/ Reg. Generale del 25/05/2026

N. 77/ Reg. Servizio

OGGETTO: Provvedimento finale di presa d'atto e rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dell'impianto di distribuzione carburanti stradale sito in Puglianello (BN) alla Via Paribella 103-105 –Titolare: Società URBANO SAS DI URBANO NINO & C., P.I./C.F. 00859280620 – con sede legale 82030 Puglianello (BN) Via Paribella 36 - Pratica SUAP n° 00859280620-24032025-1243.

L'anno duemilaventisei il giorno venticinque del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modifiche, recante norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva Servizi;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo;

VISTI

- l'art. 107 – D.lgs 267/2000;
- la L.R. 8/13 -art.16, comma 9 (*modificato dall'art. 13 L.R. 26/18*);
- la L.R. n. 07 del 21/04/2020 -art. 140, comma 9;

PREMESSO:

- **che** la Società URBANO SAS DI URBANO NINO & C. - p.i./c.f. 00859280620 – con sede legale in Puglianello (BN) – 82030 alla Via Paribella 36 –, è titolare dell'impianto di distribuzione di carburanti stradale sito in Puglianello (BN) alla Via Paribella 103-105;
- **che** con richiesta tramite SUAP (Pratica n° 00859280620-24032025-1243) - ai sensi dell'art. 140, comma 2 Legge Regionale n. 7 del 21/04/2020 "Testo Unico sul Commercio" - la sopracitata società chiedeva il Collaudo dell'impianto di che trattasi, per verifica quindicinale;
- **che** con determinazione n. 54 del 02/04/2025 (*registro generale n.222*) - si provvedeva alla nomina della Commissione Collaudo;
- **che** con successiva richiesta pec del 03/04/2025 (acquisita al prot dell'Ente al n. 4184) la ditta in parola chiedeva autorizzazione all'esercizio provvisorio per la stazione di distribuzione carburanti, sita in via Paribella n. 103-105, identificata al catasto fabbricati al Foglio n. 9 map. 33, in ottemperanza al comma 9 art 140 legge regionale Campania 7/2020;
- **che** con autorizzazione Prot n. 4375 del 08/04/2025, il SUAP del Comune di Puglianello rilasciava autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'impianto di distribuzione carburanti sito in Via Paribella 103-105 di proprietà della Società URBANO SAS DI URBANO NINO & C. - p.i./c.f. 00859280620 — con sede legale in Puglianello (BN) Via Paribella 36, con scadenza in data 05/10/2025 (180 giorni);

- **che** con richiesta pec del 24/02/2026 (acquisita al prot dell'Ente al n. 2926) la ditta in parola chiedeva il rilascio della proroga all'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'impianto di distribuzione carburanti sito in Via Paribella 103-105 (identificato al catasto fabbricati al Foglio n. 9 map. 33), ai sensi dell'art. 140 della Legge Regionale n. 7/2020
- **che** con autorizzazione Prot n. 3637 del 09/03/2026, il SUAP del Comune di Puglianello rilasciava autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'impianto di distribuzione carburanti sito in Via Paribella 103-105 di proprietà della Società URBANO SAS DI URBANO NINO & C. - p.i./c.f. 00859280620 — con sede legale in Puglianello (BN) Via Paribella 36, per nr. 180 giorni, con l'obbligo dell'osservanza delle vigenti normative fiscali, di sicurezza ed ambientale;

VISTA la nota pec del 28/04/2026 (acquisita al prot dell'Ente al n. 6356) con la quale la ditta in parola comunicava il nuovo amministratore della Società URBANO SAS DI URBANO NINO & C. - p.i./c.f. 00859280620 - con sede legale in Puglianello (BN) Via Paribella 36;

VISTA l'istanza presentata in data 28/04/2026, prot. n. 6420 e 6421, da parte della Società URBANO SAS DI URBANO NINO & C., P.I./C.F. 00859280620 – con sede legale 82030 Puglianello (BN) Via Paribella 36, con impianto di distribuzione carburanti sito in Puglianello (BN) alla Via Paribella 103-105, legalmente rappresentata da Urbano Lorenzo (Socio Accomandatario) – C.F. RBNLNZ46M13H087D, intesa a ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dell'impianto di distribuzione carburanti stradale a seguito di verbale di collaudo positivo come di seguito riportato;

PRESO ATTO del verbale di collaudo del 24/04/2026 redatto e sottoscritto dalla Commissione di Collaudo, nominata con decreto Dirigenziale n. 54 del 04/04/2025, acquisito al protocollo dell'Ente la n. 6260 del 24/04/2026, nel quale la Commissione ha ritenuto l'impianto **conforme** alle vigenti norme di sicurezza e fiscali e pertanto ha dichiarato lo stesso **idoneo** all'esercizio;

ACCERTATO che, come da Verbale di Collaudo summenzionato, l'impianto in oggetto è costituito dalle seguenti attrezzature:

- a. n. 01 colonnina marca Tokheim /erogatore di Benzina (SSPb), anno di fabbricazione 2000 – modello BENNETT HL13;
- b. n. 01 colonnina marca Tokheim /erogatore di Gasolio, anno di fabbricazione 2001 – modello BENNETT HL13;
- c. n. 01 accettatore di banconote marca Maser /erogatore di Gasolio, anno di fabbricazione 2022 – modello MAC SECURE PLUS – Matricola 2212640 - collegato alle colonnine a – b;
- d. n. 01 accettatore di carte marca Maser /erogatore di Gasolio, anno di fabbricazione 2022 – modello MAC SECURE PLUS – Matricola 2212640 - collegato alle colonnine a – b;
- e. Lubrificanti in confezioni sigillate mc 95
- f. Serbatoio interrato per olio esausto di mc 0,3;

VISTO il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento in data 05/04/2023 n. 3500 e l'Attestazione di rinnovo periodico di conformità Antincendio, verificato dalla stessa Commissione;

VISTO il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Pratica SUAP n° 00859280620-27022023-1707) - Determinazione n. 8 del 02/02/2024 – reg gen. 40, relativo agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura;

VERIFICATA la regolarità della documentazione antimafia e del possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge in capo al richiedente;

VISTI i pareri favorevoli e i nulla osta da parte degli enti terzi competenti;

ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito;

RITENUTA E ATTESTATA l'inesistenza di posizioni di conflitto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis (Conflitto di interessi) della L. 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

VISTI E RICHIAMATI

- il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile per il Servizio Amministrativo (Prot. n. 515 del 14/01/2026);
- il Decreto Sindacale di nomina di Responsabile ad interim per l'Area demografica-stato civile elettorale e statistiche, servizi sociali e personale, (Prot. n. 534 del 14/01/2026);

con competenze e poteri di cui all'art. 107, del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs del 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** del comunicato mutamento di titolarità, come in premessa specificato, e dell'esito positivo delle verifiche tecniche relative all'impianto di distribuzione carburanti stradale situato in questo Comune, alla via Paribella n. 103-105, identificato al catasto fabbricati al Foglio n. 9 map. 33;
3. **DI PRENDERE ATTO** del **verbale di collaudo** del 24/04/2026 redatto e sottoscritto dalla Commissione di Collaudo, nominata con decreto Dirigenziale n. 54 del 04/04/2025, acquisito al protocollo dell'Ente la n. 6260 del 24/04/2026, nel quale la Commissione ha ritenuto l'impianto **conforme** alle vigenti norme di sicurezza e fiscali e pertanto ha dichiarato lo stesso **idoneo** all'esercizio;
4. **DI RILASCIARE** alla Società URBANO SAS DI URBANO NINO & C., P.I./C.F. 00859280620, come sopra generalizzata, l'**Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività** del citato impianto di distribuzione carburanti stradale, alle condizioni e con la consistenza strumentale descritte in premessa;
5. **DI STABILIRE** che la presente autorizzazione è subordinata all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:
 - È fatto obbligo al titolare di mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza, sicurezza e igiene, nel rispetto delle norme antincendio e ambientali vigenti.
 - Il titolare deve comunicare tempestivamente al SUAP ogni variazione relativa alla consistenza dell'impianto, modifiche strutturali o sospensioni dell'attività.
 - Devono essere rispettati gli obblighi di comunicazione dei prezzi praticati al Ministero competente, secondo le modalità di legge.
6. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al soggetto richiedente, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Benevento, alla Regione Campania -Ufficio Carburanti della Regione Campania – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive... di Napoli e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
7. **DI AVVERTIRE** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Regione Campania entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Angelo GUARINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Angelo GUARINO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Esprime parere Favorevole alla presente proposta di determinazione

Il Responsabile del Procedimento
f.to Angelo GUARINO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

Reg. n. 480/2026

Il sottoscritto, Visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione, viene pubblicata all'albo Pretorio On-Line, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5, della Legge 18/06/2009, n. 69.

Lì, 26/05/2026

Il Messo Comunale
f.to Angelo GUARINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Puglianello, 26/05/2026

Il Responsabile del Servizio
Angelo GUARINO